

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4634/2539

นาง ศิริ นครเนียม
สำนักงาน ประกัน สังคม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 20

ผู้ตายซึ่งเป็นลูกจ้างถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ก่อนตาย ผู้ตายเข้าซื้อรถยนต์ให้โจทก์ใช้สอยประกอบอาชีพและให้โจทก์เป็นผู้ค้ำประกันการเข้าซื้อเมื่อถึงแก่ความตายทำให้ผู้ตายไม่ได้ชำระค่าเข้าซื้อการที่โจทก์ต้องหาเงินไปชำระค่าเข้าซื้อ เป็นการปฏิบัติในฐานะเป็นผู้ค้ำประกัน ถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากผู้ตายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 มาตรา 20 วรรคท้าย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน

โจทก์ฟ้องว่า นายพรหม หมีนสุดตา น้องชายของโจทก์ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โจทก์ในฐานะผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตายจึงยื่นคำร้องต่อจำเลยขอรับเงินทดแทนจำเลยวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับ โจทก์อุทธรณ์แต่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยยกอุทธรณ์ซึ่งไม่ถูกต้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดอุดรดิตถ์ที่ อต 0041/415 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามหนังสือสำนักงานกองทุนเงินทดแทนที่ รส 0711/35657 กับให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนจำนวน 208,166.40 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตายไม่มีสิทธิได้เงิน
ทดแทน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าก่อนผู้ตายถึงแก่ความ
ตาย ผู้ตายได้ให้ความอุปการะแก่โจทก์โดยผู้ตายเข้าซื้อรถยนต์ให้โจทก์ใช้สอย
ประกอบอาชีพ และให้โจทก์เป็นผู้ค้าประกันการเข้าซื้อ เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายซึ่ง
เป็นเหตุให้ผู้ตายไม่ได้ชำระค่าเข้าซื้อ ผู้ให้เข้าซื้อได้ทวงถามโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์
ต้องหาเงินไปชำระค่าเข้าซื้อ โจทก์จึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะ
จากผู้ตายนั้นพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการที่โจทก์ถูกทวงถามจากผู้ให้เข้าซื้อให้ชำระค่า
เข้าซื้อรถยนต์เป็นกรณีที่ผู้ให้เข้าซื้อทวงถามโจทก์ให้ปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกันใน
ฐานะที่โจทก์เป็นผู้ค้ำประกันการเข้าซื้อดังกล่าว ดังนั้น แม้จะถือว่าโจทก์เป็นผู้อยู่ใน
อุปการะของผู้ตายและได้รับความเดือดร้อนจากการที่ถูกผู้ให้เข้าซื้อทวงถามจริง ก็
เป็นกรณีที่โจทก์ได้รับความเดือดร้อนเพราะโจทก์ถูกบังคับตามสัญญาค้ำประกัน ถือ
ไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากผู้ตาย ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 20 วรรคท้าย โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน"

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-สวรรณค์ ศักดารักษ์-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายผู้ที่ได้รับเงินทดแทนจากนายจ้างมี 2 ประเภท ประเภทแรก ได้แก่ผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ คือ บิดามารดา สามีหรือภรรยา และบุตรที่มีอายุและลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย ประเภทที่สอง ได้แก่ ผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตาย แต่ผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะดังกล่าวจะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างที่ตายนั้น ผู้ที่จะได้รับเงินทดแทนประเภทที่สอง จะมีสิทธิก็ต่อเมื่อไม่มีผู้ที่ได้รับเงินทดแทนประเภทที่หนึ่ง และจำต้องแสดงข้อเท็จจริงว่า ตนเป็นผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างและได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างนั้นด้วย คดีนี้โจทก์เป็นพี่สาวของลูกจ้างผู้ตาย ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนในฐานะเป็นผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะอ้างว่า ลูกจ้างผู้ตายให้ความอุปการะโดยเช่าซื้อรถยนต์ให้โจทก์ใช้สอยประกอบอาชีพ และลูกจ้างผู้ตายเป็นผู้ชำระค่าเช่าซื้อให้เพียงเท่านั้นก็แสดงในเบื้องต้นว่า ลูกจ้างผู้ตายอุปการะโจทก์ (ในการประกอบอาชีพ) อยู่ด้วยการชำระค่าเช่าซื้อให้และเมื่อลูกจ้าง ก็ย่อมไม่อาจชำระค่าเช่าซื้อต่อไปได้ โจทก์ในคดีนี้จำต้องชำระค่าเช่าซื้อแทนมิฉะนั้นผู้ให้เช่าซื้ออาจเลิกสัญญา เรียกรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนทำให้โจทก์ไม่มีรถยนต์ใช้ในการประกอบอาชีพ โจทก์จึงน่าจะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างผู้ตาย(ไม่มีการชำระค่าเช่าซื้อ) ทั้งกรณีที่ถูกรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนหรือในกรณีที่ต้องหาเงินมาชำระค่าเช่าซื้อตามงวดเพื่อให้มีรถยนต์ใช้ประกอบอาชีพต่อไปซึ่งทำให้โจทก์มีสิทธิได้รับเงินทดแทน แต่ปัญหาในคดีมุ่งไปในเรื่องความเดือดร้อนในกรณีที่โจทก์ถูกบังคับตามสัญญาค้ำประกันจากผู้ให้เช่าซื้อจึงทำให้เห็นว่ามิใช่ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างผู้ตาย เกษมสันต์ วิลาวรรณ